

RESOLUCIONES · 26/10/2001

Sentencia Tribunal de Comercio de Antibes — SARL B & O

TIPO	ÓRGANO JURISDICCIONAL	FECHA
Resolución judicial	El Tribunal de Comercio de Antibes	26/10/2001

PARTES

De las sociedades del franquiciado

FICHA DE SÍNTESIS

Sentencia de liquidación judicial — Tribunal de Comercio de Antibes · 26 de octubre de 2001

Resumen: sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Comercio de Antibes que abre un procedimiento concursal contra la SARL B et O (actividad de restauración, barrio de Les Combes, route de Grasse en Antibes), cuyo administrador es Bernard Collorafi.

Lo esencial

El 23 de octubre de 2001, Bernard Collorafi, en calidad de administrador, presentó la declaración de cesación de pagos de la SARL B et O. En la audiencia, de la información facilitada se desprende que el saneamiento de la empresa es manifiestamente imposible; el solicitante pide la liquidación judicial. Resolviendo mediante sentencia contradictoria y en primera instancia, con arreglo al artículo L 622-1 del Código de Comercio, el Tribunal:

- constata el estado de cesación de pagos y abre un procedimiento de liquidación judicial;
- fija provisionalmente la fecha de cesación de pagos en el 26 de abril de 2000;
- designa al Sr. Salon juez-comisario (suplente, la Sra. Petit);
- nombra a Maître Gilles Gauthier, de Valbonne, mandatario liquidador.

La sentencia ordena el inventario de los bienes, la presentación de la lista de créditos en un plazo de diez meses y las publicaciones obligatorias. Las costas se imputan como gastos privilegiados.

Alcance

Esta resolución marca la desaparición jurídica de una de las sociedades de explotación de Bernard Collorafi, pocos años después de la resolución de los contratos de arrendamiento de negocio que enfrentaba al franquiciado con McDonald's.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/sentencia-tribunal-comercio-antibes-liquidacion-judicial-sarl-b-et-o-2001/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.